



Myndighetsnämnden

2025-06-11

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kennet Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach, Byggingnspektör William Båtmåstar, Samhållsplanerare Britta Lundgren, Planingenjör		
Utses att justera	Martin Nilsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2025-06-17 klockan 10.00		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 33-35, 37-44
	Sekreterare	<u>Åsa Andersson</u>	Paragrafer 36
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Martin Nilsson</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkånnagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnåmnden		
Sammanträdesdatum	2025-06-11		
Datum då anslaget sattes upp	2025-06-18	Datum då anslaget tas ned	2025-07-10
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 33		
	Fastställande av dagordning		
	Mn § 34		
	Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Mn § 35	Dnr 2024-165	214
	Detaljplan för Hinden 1 mfl		
	Mn § 36	Dnr 2025-260	511
	Tidsbegränsad parkering på del av Östra kyrkogatan		
	Mn § 37	Dnr 2019-914	222
	Ansökan om utdömande av vike OVK, (fastighet)		
	Mn § 38	Dnr 2025-285	230
	Bygglov samt startbesked, Oxen 6		
	Mn § 39	Dnr 2025-316	214
	Yttrande om ny detaljplan för Norrbyns industriområde		
	Mn § 40	Dnr 2025-339	002
	Delegationsordning för Myndighetsnämnden – ändringsförslag		
	Mn § 41	Dnr 2025-338	051
	Nedsättning av tillsynsavgift, Fjällbonäs Trävaru AB		
Extra ärende			
	Mn § 42	Dnr 2024-695	230
	Byggsanktionsavgift, olovlig nybyggnad av grillkåta – (fastighet)		
Övriga ärenden			
	Mn § 43		
	Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden		
	Mn § 44		
	Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi		



Myndighetsnämnden

2025-06-11

3

Fastställande av
dagordning

Mn § 33

Myndighetsnämnden har att fastställa dagordningen för sammanträdet.

Myndighetsnämndens beslut

1. Dagordningen fastställs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-06-11

4

Mn § 34

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Myndighetsnämnden har att utse justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Myndighetsnämndens beslut

1. Martin Nilsson utses att justera protokollet.
2. Som ersättare utses Christina Lövgren.
3. Protokollet ska justeras på nämndsekreterarens kontor 2025-06-17, kl. 10.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 35

Dnr 2024-165

214

Detaljplan Hinden 1 m.fl. Ärendet avser Detaljplan för Hinden 1 m.fl.

Planområdet är beläget centralt i Arvidsjauras samhälle och ligger i anslutning till Centrumbadet.

Planförslaget syftar till att säkerställa befintlig markanvändning och att reglera placering av komplementbyggnader samt att fortsättningsvis möjliggöra för ny bebyggelse inom del av kvarteret i form av flerbostadshus. Planen syftar även till att skapa ett bättre planmässigt skydd för den värdefulla bebyggelsen som finns inom området och på ett tydligare sätt säkerställa dess bevarande för framtida generationer. Byggnaderna anses vara välbevarade representanter för modernismens arkitektur. De visar på en tid då rationellt byggande kombinerades med noggrant utvalda material och anpassning till både kvarter och terräng.

Detaljplanen överensstämmer med utpekad markanvändning i översikts- och tillväxtplanen.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Antagandehandlingar har upprättats 2025-03-19.

Nämnden beslutade 2025-04-09 att bordlägga ärendet till sammanträdet den 11 juni för att inhämta mer kunskap genom en utbildning för ledamöterna.

Myndighetsnämndens beslut

Nämnden beslutar att egenskapsbestämmelse om rivningsförbud tas bort och att detaljplanen tillgängliggörs för granskning.

Exp
Anslagstavlan
Sökande
Berörda handläggare

Jäv

Kennet Bäcklund anmäler jäv och deltar varken vid överläggning eller beslut i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 36

Dnr 2025-260

511

Tidsbegränsad parkering
på del av Östra kyrko-
gatan

Nordvästra och nordöstra Östra kyrkogatan – delen Skillnadsgatan till Nygatan används flitigt av besökare till kyrkan och till kyrkogården. Dessa besökare nyttjar delar av vägen för kortare tidsperioder 1-4h. Mängden besökare varierar från enstaka besökare till större samlingar vid större arrangemang.

Enskild näringsidkare i området och kunder till denne upptar periodvis stora delar av dessa parkeringar och det förekommer då parkering under längre tidsintervall (upp till ett dygn och ibland längre).

Det har kommit till nämndens kännedom att det på delar av Östra kyrkogatan uppstått problem med parkering och framkomlighet. Nämnden lämnade 2025-04-09 i uppdrag till trafikhandläggare tar fram ett förslag på åtgärd för att komma till rätta med detta.

Trafikhandläggare har tittat närmare på detta och föreslår en lokal trafikföreskrift med tidsbegränsad parkering på nordvästra och nordöstra Östra Kyrkogatan – delen Skillnadsgatan till Nygatan. Tiden begränsas till max 4h.

Myndighetsnämndens beslut

Nämnder ger bifall till trafikhandläggarens förslag med tidsbegränsad (parkering max 4 timmar) parkering enligt förslag.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ansökan om
utdömande av vite
OVK, (fastighet)

Mn § 37

Dnr 2019-914

222

Nämnden beslutade 2025-04-09 med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren, (företag), att vid vite om 100 000 kronor, senast inom en (1) månad från att han fått del av nämndens beslut, åtgärda anmärkningar punkt 1-11 och inkomma med redovisning i form av protokoll från besiktning, som ett bevis på att brister åtgärdats och ventilationssystemen LAE2, gamla delen av hotellet, på fastigheten (fastighet) uppfyller föreskrivna krav enligt PBL och PBF.

Föreläggandet daterad 2025-04-09 har mottagits av fastighetsägaren, (förmamn och efternamn) 2025-04-22 och överklagades inte. Beslutet har därmed vunnit laga kraft.

Sökande: Arvidsjaur kommun, Storgatan 13, 933 81 Arvidsjaur, orgnr: 212000-2650.

Motpart: (företag), (förmamn och efternamn), (Gata), 93331 Arvidsjaur, (orgnr).

Grunden för ansökan är att (företag), (förmamn och efternamn), inte har följt nämndens beslut om föreläggande med vite daterat 2025-04-09, om att åtgärda anmärkningar punkt 1-11 och inkomma med redovisning i form av protokoll från besiktning, som ett bevis på att brister åtgärdats och ventilationssystemen LAE2, gamla delen av hotellet, på fastigheten (fastighet) uppfyller föreskrivna krav enligt PBL och PBF.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden ansöker om utdömande av vite, om etthundratusen kronor (100.000 kr) hos Mark- och miljödomstolen.

Bevisning

Inget bevis för åtgärd har kommit in tills idag, 2025-06-11.

Exp
Anslagstavlan
Mark- och miljödomstolen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 38

Dnr 2025-285

230

Bygglov samt startbesked,
Oxen 6

(Förnamn och efternamn), (adress), 933 34 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av groventré på fastigheten (fastighet) i Arvidsjaur kommun.

Tomten omfattas av detaljplan 25-ARS-46 antagen 1967. Tillbyggnaden avses placeras på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen och närmare än 4,5 meter från allmän platsmark gata.

Eftersom tillbyggnaden är mindre än 15 m² är det egentligen en bygglovsbefriad tillbyggnad men placeringen närmare än 4,5 meter mot allmän platsmark gata gör det bygglovspliktig.

Bygglov kan beviljas om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av (fastighet), (fastighet) och (fastighet) har bedömts vara berörda.
Svarstid går ut 2025-05-30.

Myndighetsnämndens beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31b § plan- och bygglagen, PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att

1. Kontrollplanen fastställs
2. Åtgärden får påbörjas.
3. Utstakning krävs inte i detta ärende.
4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggheten som underlag för slutbesked:
 - Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

Avgiften för bygglovet är 3 498 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.



forts Mn § 38

Dnr 2025-285

230

Skäl till beslut

En samlad bedömning är att åtgärden anses vara förenligt med detaljplanens syfte och bedöms vara av begränsad omfattning som kan godtas som en liten avvikelse och åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§.

Upplysningar

Anmälan skall göras till Myndighetsnämnden när arbetet är avslutat för utfärdande av slutbesked.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Myndighetsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Lag (2018:845). Åtgärden får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft.

Exp
Anslagstavlan
Sökande
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 39

Dnr 2025-316

214

Yttrande om ny detaljplan
för Norrbyns industriom-
råde

Vid ett flertal tillfällen har det diskuterats i nämnden att befintliga detaljplaner är i behov av översyn och samhällsbyggnads instämmer i detta behov.

Aktuellt markområde är i översikts- och tillväxtplanen utlagt som industri samt avfallshantering på områden som omfattas av återvinningscentralen. Ca hälften av industriområdet är ej planlagt och resterande område omfattas av en detaljplan som inte är aktuell. En ny detaljplan kommer syfta till att säkerställa befintlig markanvändning och att om/där det bedöms möjligt, planlägga mer industrimark.

Planområdet ligger inom 150 meter från Norrvägen/Riksväg 95 som utgör rekommenderad väg för farligt gods.

Eventuell förorenad mark kan behöva hanteras under planprocessen. Av länsstyrelsens bedömning finns det potentiella föroreningar på 5 av fastigheterna inom planområdet, bedömningen görs utifrån vilken typ av verksamhet som har bedrivits tidigare. Fastigheten Arvidsjaur 5:18, där det har impregnerats trä har identifierats som "riskklass 1" och är således bekräftad.

Skyfallsanalysen som kommunen har tagit fram indikerar på potentiell översvämningssproblematik i sydöstra delen av området, frågan behandlas vidare i planprocessen.

Myndighetsnämndens beslut

Nämnden ställer sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för området.

Notera att nämnden enbart tagit ställning till ovan nämnda förutsättningar och att detta yttrande inte utgör någon garanti för att en eventuell detaljplan kommer att antas utan enbart innebär att nämnden i detta läge inte ser några hinder till att påbörja en detaljplaneprocess.

Om detaljplanen inte påbörjats inom 5 år från nämndens beslut får frågan om en eventuell detaljplan för området behandlas på nytt.

Exp
Anslagstavlan
Kommunstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-06-11

11

Mn § 40

Dnr 2025-339

002

Delegationsordning
för Myndighets-
nämnden – ändrings-
förslag

Den senaste delegationsordningen är antagen 2023-02-08 MN § 8.

Den 1 juni 2025 börjar nya bestämmelser i alkohollagen att gälla avseende gårdsförsäljning av öl, vilket gör att delegationsordningen bör uppdateras i det avseendet. Ett tillstånd för gårdsförsäljning kan inte gälla tills vidare, utan ska gälla för en viss tid.

Delegationsordning bör även uppdateras gällande utlämnande av handlingar.

Miljö- och byggkontoret föreslår även ändringar för att möjliggöra att vissa ärenden kan handläggas av både miljöinspektör och samhällsplanerare. Det gäller ärenden om köldmedier, värmepumpar, godkänd varmkompost, enskilda avlopp och slamdispenser.

Förslagen med tillägg/ändringar är markerad med gul bakgrund.

Myndighetsnämndens beslut

Förslag till ändring av delegationsordningen antas.

Exp
Anslagstavlan
Kommunstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2025-06-11

12

Mn § 41

Dnr 2025-338

051

Nedsättning av tillsynsavgift, Fjällbonäs Trävaru AB

Fjällbonäs Trävaru inkom den 5 maj 2025 med en begäran om nedsättning av den årliga avgiften. Skälet man anger är att verksamheten minskat i omsättning de senaste åren. Tidigare har produktionsvolymen legat på 5-6000 m3 per år och nu är den ca 1-2000 m3 per år.

Eftersom produktionen är under 6000 m3 per år klassas verksamheten som ett U-ärende, dvs inte anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-09-17 (dnr 2018-573) att avgiften för anläggningen skulle motsvara 8 timmar per år. Då var produktionen 5 162 (fast) m3 trävaror per år.

Enligt 4 § Taxa för miljö- och hälsoskyddsområdet får nämnden besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgift.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att från och med 2026-01-01 ska verksamheten Fjällbonäs Trävaru AB på fastigheten Fjällbonäs 1:18 debiteras timavgift vid tillsyn.

Exp
Anslagstavlan
Kommunstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Extra ärende

Mn § 42

Dnr 2024-695

230

Byggsanktionsavgift,
olovlig nybyggnad
av grillkåta – (fastig-
het)

Vid tillsynsbesök på fastigheten (fastighet), den 2024-09-23 konstaterade myndighetsnämnden att en grillkåta hade uppförts på fastigheten utan bygglov och startbesked.

Vid tillsynsbesöket noterade myndighetsnämnden följande:

- en grillkåta har uppförts utan bygglov och startbesked.

Den 2024-11-20 beslutade nämnden med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att påföra (Företag), ägare till fastigheten, (fastighet)., en byggsanktionsavgift om 14 325 kronor.

2024-12-03 beslutade nämnden om avslag att bevilja bygglov i efterhand och om ett föreläggande att tar bort grillkåtan senast 1 månad efter beslutet har vunnit laga kraft.

Beslutet överklagades av fastighetsägaren men Länsstyrelsen avslag överklagande och fastställde nämndens beslut 2025-01-21.

Vid tillsynsbesök på fastigheten (fastighet), den 2025-03-10 konstaterade myndighetsnämnden att grillkåtan finns kvar på fastigheten dvs rättelse har inte skett. 2025-04-09 beslutade nämnden med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan-och byggförordningen (2011:338), PBF, påföra (företag), ägare till fastigheten, (fastighet)., en byggsanktionsavgift om 28 650 kronor.

Vid tillsynsbesöket på fastigheten (fastighet), den 2025-06-04 konstaterade myndighetsnämnden att grillkåtan finns kvar på fastigheten dvs rättelse har inte skett.

Om en byggsanktionsavgift har beslutats och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Den nya avgiften ska vara dubbelt så stor som den tidigare avgiften. Om rättelse inte sker efter detta heller ska ytterligare en dubblerad avgift tas ut, och så vidare. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får inte bli mer än 50 prisbasbelopp.

forts.



forts Mn § 42

Dnr 2024-695

230

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (företag), ägare till fastigheten, (fastighet), en byggsanktionsavgift om 57 300 kronor.

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.

Skäl till beslut

En ny avgift för överträdelsen ska tas ut om en byggsanktionsavgift har beslutats och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse.

Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp, 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Exp
Anslagstavlan
Sökande
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 43

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2025-03-03 till 2025-05-31.

II Meddelandeärenden

- Toppbetyg för myndighetsutövning – Arvidsjaur kommun, Svensk Näringsliv

III Kompetensutveckling/kurser

-

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 44

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Toppbetyg i Svenskt Näringslivs mätningar vad gäller Myndighetsutövandet i Arvidsjaur kommun.
2. Länsstyrelsen har varit på revision, den redovisas på nästa nämnd.
3. Avloppsinventeringarna pågår och vi har hunnit långt.
4. Det har kommit in många avloppsansökningar.
5. Många serveringstillstånd har kommit in och handläggs löpande.
6. Vi jobbar med ett par nedskräpningsärenden.

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2025-05-31

Resultatet ser ut att blir ca 400 tkr, beror främst på lägre personalkostnader då vi har en vakant tjänst.

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2025-06-11

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande		Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst
1 Anders Harr	1										
2 Kennet Bäcklund	1										
3 Bernt Vikström	1										
4 Martin Nilsson	1										
5 Christina Lövgren	1										

Ersättare:

[illegible]